

징계 요구 / 주의

1. 제 목 : 미신고 검직 수행
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 관련자 : ▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼▼⁽²²⁾
☆☆☆☆☆☆☆☆ ●●● ●●(O급)
▲▲▲▲▲▲▲▲ ○○○ ○○○○(X급)
4. 내 용 :

가. 관련자 개요

“기재생략”

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조에 따르면 공기업·준정부기관의 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다고 되어있으며, 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다고 되어있다.

또한 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제25조에 따르면 직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다고 되어있으며

직원은 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸하지 못한다고 되어있을 뿐만 아니라 「한국자산관리공사 정관」 제34조 및 「직원복무에 관한 기준」에서도 같은 내용을 규정하고 있다.

아울러 겸직 허가 판단에 참조할 수 있는 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 블로그를 계속적으로 제작·관리하여 수익을 얻는 행위는 영리업무에 해당하므로 겸직허가를 받아야 한다고 되어있으며 업체 등으로부터 협찬을 받아 특정물품을 홍보함으로써 금전 또는 물품을 얻는 행위 등을 금지하고 있다. 또한 동 예규에서는 사기업체의 사외 이사 겸직을 금지하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

공사 직원의 미신고 겸직 수행을 살펴본 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 영리목적의 블로그 운영

[▲▲▲▲▲▲▲▲▶▶▶▶▶▶▶▶]

▲▲▲▲▲▲▲▲▶▶▶▶▶▶▶▶은 202X. X. XX. 개인 블로그 운영과 관련하여 「직원복무에 관한 기준」 따라 인재경영실로 겸직 허가 신청⁹⁾을 하여 겸직을 허가받은 사실이 있다.

202X년 X월 경 인재경영실은 ▶▶▶▶▶▶▶▶의 블로그에 상업적인 광고 등이 지속적으로 게재되는 것을 확인하고 당초 겸직 허가 신청

9) 겸직허가 신청서-▶▶▶▶(202X X. XX.~20XX. X. XX.)(A본부-XXXXX, 20XX. X. XX.)

시에 승인받은 겸직 목적¹⁰⁾에 위배된다고 판단하여 당사자에게 202X. X. XX. 겸직 해제를 통보¹¹⁾하였다.

이후 >>> >>>>^(aa)은 네이버 블로그 주소를 에서
↓↓↓↓↓↓↓로 변경하고

인재경영실에서 겸직 해제 통보를 받은 날인 202X. X. XX. 이후부터 202X. X. X.까지 약 0개월 동안 [사진 1]과 같이 “== 에그타르트는 「○○에그타르트」 ^^^^^ 본점에서”, “##속눈썹 △△뷰티” 등

X차례(원고료 지급 x건, 서비스 또는 물품 지급 x건)에 걸쳐 업체로부터 원고료 또는 서비스를 받고 상업적인 광고를 개인 블로그에 게재([별표1] 리스트 참조)한 사실이 확인되었다.

[사진 1] 네이버 블로그 광고 게재 사진 등(>>> >>>>)

XXXXXX XX 광고 게재	XXX XX, XX XX 광고 게재
-----------------	---------------------

“기재생략

>>> >>>>^(aa)은 2024. X. X. 감사반과의 문답에서 인재경영

10) 겸직허가 신청 시 일상 글을 휴가 혹은 퇴근 후 업로드하는 방식을 허가받은 사실이 있음

11) 인재경영실 겸직 담당자가 >>> >>>>에게 202x. x. x 유선으로 겸직 해제 통보

실의 겸직 해제 통보 이후 블로그주소를 변경하여 상업적인 광고를 게재한 사실을 인정하였다.

또한 ▷▷▷ ▷▷▷▷^(aa)은 202X. X. X. 감사반과의 문답에서 블로그 운영과 관련하여 이미 겸직신청을 했었기 때문에 블로그 포스팅을 통해 식비정도를 충당 받는 것이 문제가 되는지 잘 몰랐다고 진술하였으나, 인재경영실의 겸직 해제 통보 직후 블로그 주소를 변경하고 지속적으로 많은 광고를 게재한 사실로 미루어 볼 때 행위자의 적극적인 겸직위반 행위가 확인되며 문제가 되는지 몰랐다는 주장을 전적으로 받아들이기는 어렵다.

[☆☆☆☆☆☆☆☆ ●●● ●●(O급)]

미허가 겸직 수행 여부를 점검하기 위한 휴직자 소득증명원 징구 과정에서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ●●● ●●(O급)의 202X년 사업 소득이 확인되었다. 해당 소득은 (주)☆☆☆☆☆☆☆☆¹²⁾(■■■■■■■■시 소재 광고대행사)에서 지급된 내역으로 감사반은 관련 사실관계를 확인하기 위해 관련 자료 조사 및 202X. X. X. ●●● ●●(O급)과의 문답을 실시하였다.

감사반은 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ●●● ●●(O급) 명의의 네이버블로그(기재생량)에 202X. X. XX.부터 202X. X. X. 까지 약 0년의 기간 동안 (주)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆으로 홍보할 제품, 음식 사진 및 홍보 내용 등을 제공받아 [사진 2]와 같이 X차례에 걸쳐 특정 음식점 또는 물품 등을 홍보하는 광고 글이 게재([별표2] 리스트 참조))되어있는 사실을 확인하였다.

12) (주)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆은 자영업자, 사업체 등으로부터 광고 의뢰를 받아 개인의 블로그 등을 통해 광고를 게재하게하고 개인에게 수익을 제공하는 등의 사업을 수행하는 업체로, 개인은 해당 회사에 가입비를 내고 제품 사진, 특징, 원고 일부 등을 제공받으며 실제 음식점 등의 방문 없이 광고 글을 작성함

[사진 2] 네이버 블로그 광고 게재 사진 등(●●● ●●)

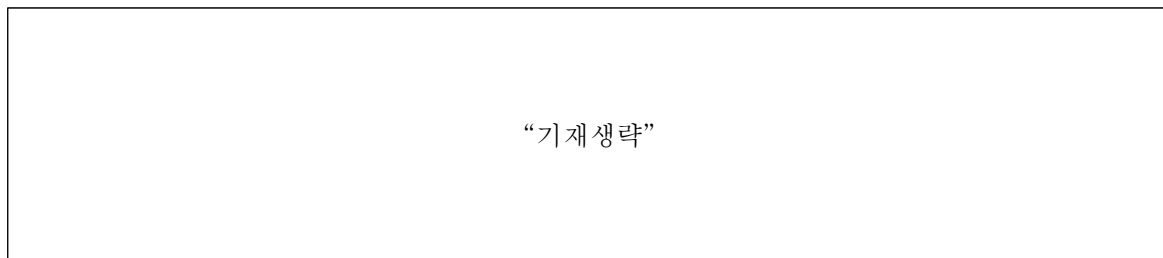
XXXX 광고 게재	XXXX 광고 게재
------------	------------

“기재생략”

●●● ●●(O급)은 202X. X. X. 감사반과의 문답에서 본인 명의의 네이버 블로그에 X차례에 걸쳐 특정 음식점 및 물품 등을 광고하는 글이 게재된 사실이 있으나 본인이 작성한 것은 아니고 본인의 ○○○¹³⁾이 가정에 금전적인 보탬이 되고자 작성한 내역이라고 진술하였다.

해당 진술을 전적으로 신뢰하기는 어려우나 감사반에서 확인해 본 결과 [사진 3]과 같이 ●●● ●●(O급)이 운영하는 블로그 메인화면 제목이 ‘ㄴㄴ ㄴㄴㄴㄴ’이라고 기재되어 있었으며 블로그 프로필 또한 ‘&&’로 기재되어 있는 등 ●●● ●●(O급)의 주장과 일부 일치하는 정황¹⁴⁾은 확인되었다.

[사진 3] ●●● ●● 명의 블로그 메인화면



13) 기재생략

14) 기재생략

또한 ●●●● ●●(O급)은 202x. x. x. 감사반과의 문답에서 해당 블로그 광고글 게재로 얻은 수입은 사업소득으로 기재된 0원¹⁵⁾이 전부이며¹⁶⁾ 광고 알선 업체로부터 광고 사진 및 광고 글을 받기 위해서는 0원 상당의 금전을 지급¹⁷⁾하고 광고업체의 정회원이 되어야하기 때문에 금전적으로는 오히려 손실을 보았다고 진술하였다. 그리고 해당 블로그 상 광고글 게재는 202X. X. X.까지만 이루어지고 이후는 업로드 되지 않았는데 ●●●●●●(O급)은 동생이 노력에 비해 너무 수익이 적어 손실을 감수하고 그만두게 되었다고 진술하였다.

비록 상업적인 용도의 블로그를 본인이 아닌 가족이 운영한 정황이 일부 있다고 하더라도 실질적으로 광고를 게재한 주체를 명확히 확인하기는 어려우며, 공공기관 직원으로써 본인명의 블로그 운영 통해 상업적인 광고를 게재하여 본인 명의의 계좌를 통해 수익을 받은 사실은 겸직금지 의무 위반에 해당된다고 판단된다. 다만 광고 게재 행위가 약 X년 전(202X. X. X.) 이미 종결되었으며 해당 행위로 얻은 보상이 매우 적다는 점은 감안할 필요가 있다.

(2) 사기업의 ◇◇◇◇◇ 겸직

▲▲▲▲▲▲▲▲ ○○○○ ○○○○○(X급)는 20XX. X. XX.부터 (주)♫♫♫♫♫♫ ◇◇◇◇◇로 재직하였으며 또한 20XX. X. XX.부터 (주)^{aa} ◇◇◇◇◇로 재임한 사실이 확인되었다.

15) 블로그 광고글 게재를 통해 얻은 평균 수익은 건 당 0원 수준(X건, 총 0원)으로 확인되며 ●●●●●●●●●●으로부터 제출받은 광고 단가 캡처 화면을 확인한 결과 광고 건당 단가는 0원~0원 정도였음

16) 202X년 소득내역증명서를 추가 제출받아 확인하였으나 다른 소득이 발견되지는 않았음

17) 202X. X. XX. ●●●●●● 명의로 계좌에서 (주)☆☆☆☆ 계좌로 0원을 입금한 내역을 확인하였음

실제 (주)♫♫♫♫♫♫ 및 (주)^{aa}의 법인등기부등본을 확인한 결과 [그림 4]와 같이 202X. X. XX. (주)♫♫♫♫♫♫를 사임하여 사임 등기가 완료되었으며, 202X. X. XX. (주)^{aa}의 사임 등기도 완료된 사실을 확인하였다.

(주) 등기사항일부증명서 내용 발취

(주)aa 등기사항일부증명서 내용 발췌

사장은 겸직 허가가 해제되었음에도 블로그 주소를 변경하는 방법으로 지속적으로 영리목적의 블로그를 운영하여 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제25조 「한국자산관리공사 정관」 제34조 및 「직원복무에 관한

19) 소득증명원(20XX~20XX년)을 징구하여 공사 급여 외 추가로 지급받은 근로소득이 없는 것을 확인하였음

기준」을 위반한 ▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼▼(aa)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하고(징계),

광고 대행 업체를 통해 본인의 블로그에 제품 광고 등을 게재해 수익을 얻는 행위를 한 ●●● ●●(O급)과 사전 허가 절차 없이 사기업 ◇◇◇◇◇를 겸직한 ○○○○ ○○○○(X급)에 대하여 엄중 주의 촉구하시기 바랍니다.
(주의)

[별표 1] ▼▼▼ ▼▼▼▼ 개인 블로그 광고게재 리스트

연번	날짜	제목	원고료 지급	서비스 제공	업종
----	----	----	-----------	-----------	----

“기재생략”

[별표 2] ●●●● ●● 개인 블로그 광고게재 리스트

연 번	날짜	제목	업종
--------	----	----	----

“기재생략”